รายงานสรุปการเสวนา เรื่อง “ผนึกกำลังผ่าทางออกวิกฤตฝุ่น PM 2.5:
การคุ้มครองสิทธิและก้าวต่อไปของกฎหมายอากาศสะอาด”
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

บทสรุปผู้บริหาร

การเสวนา เรื่อง “ผนึกกำลังผ่าทางออกวิกฤตฝุ่น PM 2.5: การคุ้มครองสิทธิและก้าวต่อไปของกฎหมายอากาศสะอาด” จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไขวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ไฟป่า และฝุ่นควันข้ามแดน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการจัดเวทีเสวนาดังกล่าวสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สถานการณ์ปัญหาฝุ่นและไฟป่าในประเทศไทย

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไฟป่า และหมอกควัน เป็นวิกฤตการณ์สำคัญของประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีสาเหตุเชื่อมโยงจากหลายภาคส่วน ทั้งไฟป่า ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม เมือง และมลพิษข้ามพรมแดน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเผชิญสถานการณ์ฝุ่นควันและไฟป่าซ้ำซากในหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การเสวนาได้สะท้อนว่า ปัญหาดังกล่าวมิใช่เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อม หากแต่เป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมีส่วนร่วม และสิทธิในสุขภาพของประชาชน ซึ่งจากการแลกเปลี่ยนพบว่า ปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันมีความซับซ้อนทั้งในมิติระบบนิเวศ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าและพื้นที่สูงที่ประชาชนมีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการเชื้อเพลิง และการใช้ไฟในบางกรณี การแก้ไขปัญหา จึงไม่อาจใช้มาตรการแบบเดียวกันกับทุกพื้นที่ แต่จำเป็นต้องแยกแยะประเภทของไฟ สาเหตุของการเกิดไฟ ความจำเป็นในการใช้ไฟ และบริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่อย่างรอบด้าน เพื่อให้มาตรการที่กำหนดมีความเหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน

2. ข้อจำกัดและความท้าทายในการแก้ไขปัญหา

การบริหารจัดการยังคงเน้นการรับมือเฉพาะหน้าในช่วงวิกฤตมากกว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ อีกทั้งขาดการทำงานต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน แม้ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนระดับชาติ และแผนระดับพื้นที่ แต่พบว่ายังไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงบประมาณไม่สอดคล้องกับขนาดของปัญหา การอนุมัติงบประมาณล่าช้า และระบบงบประมาณยังไม่รองรับการ ทำงานเชิงป้องกันอย่างเพียงพอ อีกทั้งในระดับพื้นที่ พบข้อจำกัดด้านโครงสร้างอำนาจหน้าที่และการกระจายอำนาจ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพื้นที่และมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้ เครื่องมือ และความชัดเจนของระเบียบที่เกี่ยวข้อง การถ่ายโอนภารกิจโดยไม่มีงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาความซ้ำซ้อนของหน่วยงาน และการขาดระบบฐานข้อมูลที่สามารถระบุสาเหตุและแหล่งกำเนิดฝุ่นหรือไฟได้อย่างชัดเจน และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการไฟยังมีความแตกต่างกันระหว่างรัฐ ชุมชน สังคมเมือง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บางพื้นที่มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามบริบทของระบบนิเวศและวิถีชีวิต ขณะที่ไฟบางประเภท

เช่น ไฟล่าสัตว์ หรือการใช้ไฟเกินความจำเป็น เป็นปัญหาที่ต้องควบคุมอย่างจริงจัง การกำหนดมาตรการห้ามเผาโดยไม่คำนึงถึงบริบทพื้นที่จึงอาจนำไปสู่ความขัดแย้ง การตีตราชุมชน และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

3. การขับเคลื่อนร่างกฎหมายอากาศสะอาด

ร่างกฎหมายอากาศสะอาดถูกมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ โดยไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือทางนโยบาย เครื่องมือทางสังคม และเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน กฎหมายดังกล่าวควรตั้งอยู่บนฐานของสิทธิมนุษยชน โดยรับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงอากาศสะอาด กำหนดหน้าที่ของรัฐในการเคารพ คุ้มครอง และทำให้สิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นจริง รวมทั้งกำหนดความรับผิดชอบร่วมของประชาชน ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค นอกจากนี้ ร่างกฎหมายอากาศสะอาดไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง แม้การมีกฎหมายจะไม่สามารถทำให้ปัญหาฝุ่นหมดไปในทันที แต่การมีกฎหมายที่ดีถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หากทุกฝ่ายร่วมมือกันขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีโอกาสทำให้สถานการณ์อากาศและฝุ่นควันในประเทศไทยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระยะต่อไป ทั้งนี้ ควรขับเคลื่อนกระบวนการผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาดควบคู่กับการใช้กลไกบริหารที่มีอยู่ เพื่อไม่ให้การแก้ไขปัญหาหยุดชะงักระหว่างรอกฎหมาย

4. ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และไฟป่าควรเปลี่ยนจากการแก้ไขเฉพาะหน้าไปสู่การจัดการเชิงโครงสร้าง โดยให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงป้องกัน การจัดการต้นเหตุ และการสร้างระบบบริหารจัดการที่ต่อเนื่องตลอดปี ข้อเสนอสำคัญ คือ การกำหนดแผนเชิงพื้นที่ที่มีคุณภาพ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเป็นกลไกหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งต้องจัดสรรงบประมาณ องค์ความรู้ เครื่องมือ และอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจจริง นอกจากนี้ ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีให้สามารถระบุแหล่งกำเนิดฝุ่น จุดความร้อน พื้นที่เผาซ้ำซาก ประเภทของไฟ และพฤติกรรมของไฟในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ เพื่อใช้กำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริง รวมทั้งควรจัดทำพื้นที่ทดลองในพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงหรือเกิดจุดความร้อนซ้ำซาก เพื่อทดสอบรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน อาสาสมัคร และป่าชุมชนให้เป็นกลไกด่านหน้าในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และจัดการไฟป่า รวมถึงพัฒนาหน่วยดับไฟป่าที่มีความเป็นมืออาชีพ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบสนับสนุนที่เพียงพอ

ในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ควรส่งเสริมทางเลือกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ลดแรงจูงใจในการใช้ไฟที่ก่อมลพิษ สนับสนุนความมั่นคงทางน้ำ อาหาร และระบบเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินและสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้โดยชอบด้วยกฎหมายและลดความขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์กับวิถีชีวิตของชุมชน ทั้งนี้ สำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรหมแดน ควรใช้กลไกหลายระดับร่วมกัน ทั้งกรอบอาเซียน กรอบทวิภาคี ความร่วมมือในลุ่มน้ำโขง การทูตเชิงสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ และความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดน เนื่องจากลักษณะของไฟและควันในแต่ละประเทศและพื้นที่มีความแตกต่างกัน จึงไม่มีเครื่องมือเดียวที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด

การเสวนาช่วงที่ 1 “ความก้าวหน้าและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นและไฟป่าในประเทศไทย”

1. สถานการณ์ปัญหาฝุ่นและไฟป่า

ปัญหาฝุ่นควันและไฟป่าเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่อาจแก้ไขได้ด้วยการดำเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากปัญหามีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น จังหวัด กระทรวง ไปจนถึงกลไกระดับประเทศ อีกทั้งยังสัมพันธ์กับระบบนิเวศ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและมีความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถทำให้ปัญหาลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การแก้ไขปัญหายังคงมุ่งเน้นการควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้า โดยเฉพาะการดับไฟเมื่อเกิดเหตุ มากกว่าการจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ

2. ข้อจำกัดของมาตรการห้ามเผาและทัศนคติการมองไฟแบบเหมารวม

การพยายามป้องกันไม่ให้เกิดไฟหรือหมอกควันในทุกกรณี อาจไม่สอดคล้องกับวัฏจักรธรรมชาติของบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าผลัดใบและพื้นที่สูงที่ประชาชนมีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่าและการใช้ไฟมาอย่างต่อเนื่อง การกำหนดมาตรการห้ามเผาอย่างเด็ดขาดโดยไม่คำนึงถึงบริบทของพื้นที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน และทำให้ชุมชนที่มีภูมิปัญญาหรือวิถีปฏิบัติดั้งเดิมเกี่ยวกับการจัดการไฟถูกมองเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างไรก็ตาม จากการเสวนามิได้เสนอให้ยอมรับการใช้ไฟทุกประเภท หากแต่เน้นว่าจำเป็นต้องแยกแยะประเภทของไฟให้ชัดเจน เนื่องจากไฟแต่ละประเภทมีสาเหตุ ความจำเป็น และผลกระทบแตกต่างกัน เช่น ไฟที่เกิดจากความจำเป็นทางเกษตรบางกรณีอาจต้องออกแบบวิธีการจัดการให้เกิดควันน้อยที่สุด ขณะที่ไฟล่าสัตว์หรือการใช้ไฟในพื้นที่ป่าไม้และป่าเต็งรังที่ก่อให้เกิดฝุ่นและผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ เป็นไฟที่ควรได้รับการควบคุมอย่างจริงจัง

3. การจัดการไฟและเชื้อเพลิงต้องยึดบริบทพื้นที่เป็นฐาน

การจัดการไฟและเชื้อเพลิงต้องตั้งอยู่บนความเข้าใจพื้นที่อย่างแท้จริง เนื่องจากพื้นที่แต่ละแห่งมีลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิต ระบบนิเวศ และรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน บางพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าหากินบางพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรบนที่สูง และบางพื้นที่มีเงื่อนไขเฉพาะทางภูมิประเทศหรือระบบนิเวศ การใช้มาตรการแบบเดียวกันกับทุกพื้นที่จึงอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง ดังนั้น การกำหนดมาตรการจัดการไฟควรพัฒนาเป็นแผนเฉพาะพื้นที่ โดยใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ของประชาชนในพื้นที่เป็นฐาน ควบคู่กับองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้การจัดการเชื้อเพลิงและไฟป่ามีความแม่นยำ สอดคล้องกับบริบท และลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุด

นอกจากนี้ การดับไฟเมื่อเกิดเหตุเป็นมาตรการเชิงรับและเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ จึงควรให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางมากกว่า โดยเฉพาะการวางแผนจัดการไฟอย่างเป็นระบบ การจัดทำแนวกันไฟ การพัฒนาเส้นทางลาดตระเวน การจัดเตรียมน้ำสำรอง การสนับสนุนอาสาสมัครในพื้นที่ และการถอดบทเรียนจากมาตรการเดิมที่ยังไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างไรก็ตาม ภารกิจดับไฟป่าเป็นภารกิจเฉพาะที่ต้องอาศัยบุคลากร เครื่องมือ และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม จึงเห็นควรพัฒนาหน่วยดับไฟป่าที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และปัจจัยสนับสนุน เพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อจำกัดของการกระจายอำนาจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพื้นที่ เข้าใจสภาพปัญหา และสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันท้องถิ่นยังประสบข้อจำกัดหลายประการ ทั้งด้านอำนาจหน้าที่ งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ องค์ความรู้ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรณีการถ่ายโอนภารกิจมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่ได้จัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรรองรับอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น การกระจายอำนาจต้องดำเนินควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนเครื่องมือ และการกำหนดระเบียบที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานจริง

5. ความสำคัญของภูมิปัญญาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชุมชนมิใช่เพียงผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ และศักยภาพในการร่วมจัดการปัญหา โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศ เส้นทางของไฟ พื้นที่เสี่ยง แนวกันไฟ และวิธีควบคุมไฟตามวิถีชุมชน ซึ่งประสบการณ์ของชุมชนสะท้อนว่า การจัดการไฟขนาดเล็กเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะกลุ่ม รวมถึงวิถีไร่หมุนเวียน มีบทบาทเสมือนระบบควบคุมไฟในพื้นที่ สามารถช่วยป้องกันไฟจากภายนอกไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่ และช่วยไม่ให้ไฟจากภายในลุกลามออกไปยังพื้นที่อื่น อย่างไรก็ตาม การนำภูมิปัญญาดังกล่าวมาใช้จำเป็นต้องพิจารณาร่วมกับความรู้สมัยใหม่ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และมาตรการด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดระบบจัดการไฟที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

6. ความจำเป็นของระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่แม่นยำ

การแก้ไขปัญหาฝุ่นและไฟป่าจำเป็นต้องอาศัยระบบข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำ ทั้งข้อมูลจุดความร้อน พื้นที่เผาซ้ำซาก ประเภทของไฟ แหล่งกำเนิดฝุ่น และองค์ประกอบของฝุ่นในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากฝุ่นในแต่ละพื้นที่มีลักษณะและแหล่งกำเนิดแตกต่างกัน เช่น ฝุ่นข้ามแดน ฝุ่นในกรุงเทพมหานคร ฝุ่นในจังหวัดพิษณุโลก และฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้น เทคโนโลยีที่สามารถดูได้อย่างทันท่วงทีจากดาวเทียม กล้อง และอุปกรณ์ตรวจสอบเฉพาะจุด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์และตรวจสอบแหล่งที่มาได้ แต่จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อเมื่อผู้ใช้งานเป็นผู้ที่เข้าใจสภาพพื้นที่หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยตรง ดังนั้น การพัฒนาระบบข้อมูลต้องเชื่อมโยงกับการทำงานของพื้นที่ มิใช่เป็นเพียงข้อมูลจากส่วนกลาง

7. ปัญหาฝุ่นกับมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม

ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองมิใช่เป็นเพียงปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความยากจน ความเปราะบางทางสังคม และปากท้องของประชาชนในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาจึงควรเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสุขภาพและสังคม รวมถึงควรส่งเสริมความมั่นคงทางน้ำ ความมั่นคงทางอาหาร และระบบเศรษฐกิจชุมชน เพื่อช่วยลดแรงจูงใจหรือความจำเป็นในการใช้ไฟที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การเสวนาช่วงที่ 2 “เจาะลึกทางออกวิกฤติฝุ่นและทิศทางร่างกฎหมายอากาศสะอาดในอนาคต”

1. ปัญหาเชิงโครงสร้างของฝุ่น PM 2.5

การเสวนาช่วงที่ 2 มุ่งเน้นการพิจารณาทางออกเชิงโครงสร้างของปัญหาฝุ่น PM 2.5 และทิศทางของร่างกฎหมายอากาศสะอาด โดยที่ประชุมเห็นว่า ปัญหาฝุ่นและไฟป่าไม่ใช่เพียงปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณ ระบบราชการ สิทธิในที่ดิน ความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงทรัพยากร และความไม่เป็นธรรมทางสังคม ทั้งนี้ แม้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และไฟป่าจะได้รับการกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2562 และมีแผนงานหลายระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ไปจนถึง

แผนระดับจังหวัด แต่ในทางปฏิบัติยังพบว่าแผนจำนวนมากไม่สามารถส่งผ่านไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดงบประมาณที่สอดคล้องกับขนาดของปัญหา งบกลางอนุมัติล่าช้า และท้องถิ่นยังมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

2. การยกระดับการดำเนินงานสู่การป้องกันและบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ

การดำเนินการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันยังคงมีลักษณะเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าการวางระบบการป้องกันและบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ มีการตื่นตัวในช่วงวิกฤตแต่ขาดการทำงานเชิงป้องกันและการจัดการต้นเหตุอย่างต่อเนื่อง เมื่อหมดฤดูกาลฝุ่นหรือไฟป่า การดำเนินงานจำนวนมากก็หยุดชะงัก จึงทำให้ปัญหาเกิดซ้ำในทุกปี ซึ่งแนวทางสำคัญที่ถูกเสนอ คือ การปรับสถาปัตยกรรมด้านเวลาในการทำงาน โดยใช้แนวคิด 8-3-1 กล่าวคือ 8 เดือนแรกเป็นช่วงเวลาของการเตรียมการและแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า ก่อนเข้าสู่ช่วง 3 เดือนวิกฤต และขับเคลื่อนผ่านหนึ่งโครงการใหญ่ (One Big Project) เพื่อรวมศูนย์ยุทธศาสตร์ งบประมาณ และเครื่องมือในการจัดการฝุ่นจากทุกภาคส่วน ลดปัญหาการรองบกลางที่ล่าช้า และลดข้อจำกัดให้ท้องถิ่นสามารถทำงานได้จริง

3. การบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำเป็นต้องพิจารณาในลักษณะของระบบนิเวศของฝุ่นซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคป่าไม้ ภาคเกษตรกรรม ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคเมือง ตลอดจนปัญหาฝุ่นละอองข้ามแดน ดังนั้น การดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาจึงไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการแก้ไขเฉพาะจุด หรือการดำเนินการในช่วงสถานการณ์วิกฤตเท่านั้น หากแต่ต้องมุ่งบริหารจัดการสาเหตุของการเกิดฝุ่นละอองให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบและบูรณาการไปควบคู่กัน

นอกจากนี้ การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ควรให้ความสำคัญกับแหล่งกำเนิดฝุ่นลำดับรองของแต่ละพื้นที่หรือแต่ละเมือง ซึ่งในทางปฏิบัติมักไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ ทั้งที่แหล่งกำเนิดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน จำเป็นต้องพิจารณาลักษณะเฉพาะของฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากฝุ่นที่เกิดจากพื้นที่ไฟป่า พื้นที่เมือง พื้นที่อุตสาหกรรม และฝุ่นละอองข้ามแดน อาจมีองค์ประกอบ แหล่งกำเนิด ระดับความเป็นอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน การจัดทำนโยบายและมาตรการจึงควรตั้งอยู่บนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และหลักฐานทางวิชาการ เพื่อให้การบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

4. เศรษฐกิจเกื้อกูลระบบนิเวศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การแก้ไขปัญหาฝุ่นไม่ควรถูกมองแยกออกจากการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่ประชุมจึงเสนอแนวคิดเศรษฐกิจเกื้อกูลระบบนิเวศ ซึ่งมุ่งให้การพัฒนาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูระบบนิเวศดำเนินไปควบคู่กันกัน โดยเน้นการสร้างรายได้ ความมั่นคง และความยั่งยืนให้แก่ชุมชน แนวคิดดังกล่าวเชื่อมโยงกับการพัฒนาเครื่องมือใหม่ในการจัดการปัญหา เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผนเชิงพื้นที่ในช่วงฤดูฝน การพัฒนาโมเดลพื้นที่ การ ใช้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ และการออกแบบมาตรการที่ช่วยให้ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตโดยไม่ตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ

5. ทิศทางและการขับเคลื่อนร่างกฎหมายอากาศสะอาด

ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากอากาศสะอาดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และเป็น

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่รัฐมีหน้าที่ต้องเคารพ คุ้มครอง และทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวจึงไม่ควรถูกมองเป็นเพียงเครื่องมือทางกฎหมาย แต่ควรเป็นเครื่องมือทางนโยบาย เครื่องมือทางสังคม และเครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ทัศนคติของสังคม และระบบบริหารจัดการมลพิษทางอากาศของประเทศ ทั้งนี้ กฎหมายอากาศสะอาดที่ดีต้องไม่เป็นกฎหมายฟอกเขียว ไม่เป็นกฎหมายที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และไม่เป็นกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจรัฐหรือเกรงใจกลุ่มทุน แต่ต้องเป็นกฎหมายที่นำไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างอย่างครบวงจร กำหนดความรับผิดชอบของรัฐ ประชาชน และภาคเอกชนอย่างชัดเจน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างแท้จริง ทั้งนี้ในเชิงหลักการกฎหมายควรอยู่บนฐานของสิทธิมนุษยชน หน้าที่ของรัฐ และความรับผิดชอบร่วมของทุกภาคส่วน โดยทำหน้าที่เป็นวิศวกรสังคม มิใช่เป็นกฎหมายที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนร่างกฎหมายอากาศสะอาดยังมีความไม่แน่นอน แม้คณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนให้ร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาต่อไป แต่ยังต้องติดตามว่ารัฐสภาจะเห็นชอบหรือไม่ หากรัฐสภาเห็นชอบร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน แต่หากรัฐสภาไม่เห็นชอบร่างกฎหมายทั้งหมดอาจตกไปรวมถึงร่างกฎหมายภาคประชาชนด้วย และอาจทำให้ต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ ดังนั้น การขับเคลื่อนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวต้องมิให้กระบวนการทางการเมืองทำให้หลักการสำคัญของกฎหมายถูกลดทอนไปจากเจตนารมณ์เดิม เนื่องจากมลพิษทางอากาศไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมือง

6. ฝุ่นข้ามแดนกับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประเด็นฝุ่นข้ามแดนเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องใช้กลไกหลายระดับร่วมกัน ทั้งกรอบอาเซียน กรอบทวิภาคี ความร่วมมือในลุ่มน้ำโขง การทูตเชิงสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและชุมชนชายแดน เนื่องจากพฤติกรรมการเกิดไฟในประเทศเพื่อนบ้านมีความแตกต่างกันตามพื้นที่และพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย ข้าวโพด หรือการใช้พื้นที่ป่า จึงไม่มีเครื่องมือเดียวที่สามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมด โดยที่ประชุมเสนอให้พัฒนารูปแบบความร่วมมือที่หลากหลาย ทั้งรัฐต่อรัฐ ธุรกิจต่อธุรกิจ และชุมชนต่อชุมชน รวมถึงพิจารณาบทบาทของการทูตทางสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างรัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชนข้ามพรมแดนที่มีความยืดหยุ่น

7. พื้นที่ทดลองและกลไกบริหารที่ไม่ต้องรอกฎหมายใหม่

เห็นควรให้ใช้พื้นที่ที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นซ้ำย้อนหลังหลายปีเป็นพื้นที่ทดลองหรือ sandbox ในการจัดการปัญหาอย่างจริงจัง โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นเครื่องมือในการกำหนดมาตรการเฉพาะพื้นที่ นอกจากนี้ หลายประเด็นสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยกลไกบริหารที่มีอยู่ เช่น มติคณะรัฐมนตรี อำนาจของนายกรัฐมนตรี หรือการออกระเบียบที่ชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การผลักดันเชิงนโยบายและงบประมาณยังเป็นเงื่อนไขสำคัญ เนื่องจากหน่วยงานจำนวนมากยังไม่มีเครื่องมืองบประมาณ หรืออุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่

บทสรุปภาพรวม

การเสวนาทั้งดังกล่าวสะท้อนร่วมกันว่า ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไฟป่า และหมอกควันข้ามแดน เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับสิทธิมนุษยชน การแก้ไขปัญหาจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบจากการรับมือเฉพาะหน้าไปสู่การจัดการเชิงโครงสร้าง จากการรวมศูนย์ไปสู่การกระจายอำนาจ จากการมองไฟแบบเหมารวมไปสู่

การจำแนกประเภทและบริบทของไฟ และจากการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุมไปสู่การใช้กฎหมายเป็นกลไกสร้างความรับผิดชอบร่วมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ข้อเสนอสำคัญที่ควรขับเคลื่อนในระยะต่อไป คือ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดให้มีผลในทางปฏิบัติ การจัดทำแผนเชิงพื้นที่ที่มีคุณภาพ การสนับสนุนงบประมาณและอำนาจแก่ท้องถิ่น การพัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยี การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและป่าชุมชน การพัฒนาหน่วยดับไฟป่าที่มีความเป็นมืออาชีพ การแก้ไขปัญหาที่ดินและสิทธิในการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าการจัดการฝุ่นข้ามแดนผ่านกลไกหลายระดับ และการสร้างระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดควรตั้งอยู่บนหลักสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและมีความหมายและความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐ ประชาชน ภาคเอกชน และสังคมโดยรวม

จัดทำโดย
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์